

1503688-29.2019.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... uma vez que era suspeito de participar de roubos praticados na praça de pedágio nesta cidade de Jacareí. Com relação ao roubo ocorrido em 26/10/2019, praticado durante a madrugada, admitiu ser um dos autores, juntamente com um indivíduo que conheceu no bairro Igarapés, porém não sabe dizer seus dados qualificativos ou endereço para que o mesmo possa ser localizado. O dinheiro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503688-29.2019.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503688-29.2019.8.26.0292

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, 2321321/2019 - 02º D.P. JACAREI, 5187064 - 02º

D.P. JACAREI, 1462/19/322 - 02º D.P. JACAREI, 2321321 - 02º D.P. JACAREI,

1462/19/322 - 02º D.P. JACAREI, 2321321 - 02º D.P. JACAREI, 1462/19/322 - 02º D.P.

JACAREI, 2321321 - 02º D.P. JACAREI, 1462/19/322 - 02º D.P. JACAREI, 2321321 - 02º

D.P. JACAREI, 1462/19/322 - 02º D.P. JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1. RONALDO DE ALMEIDA SANT'ANA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, do Código Penal porque, no dia 26 de outubro de 2019, por volta das 02h15min, na Praça de Pedágio da Rodovia Presidente Dutra (BR 116), km 167, cabine 116-sul, Chácara Reunidas, agindo em concurso de agentes com outro indivíduo, ainda não identificado, e mediante grave ameaça efetivada com emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, a

quantia de R\$ 236,55 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), da empresa CCR Nova Dutra.

A denúncia foi oferecida em 21 de fevereiro de 2020 (fls.46/48).

O réu foi devidamente citado e apresentou defesa preliminar em 29 de maio de 2020 (fls. 70/72).

O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 80/82).

Durante a instrução ouviu-se a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público, após análise da prova produzida, postulou a condenação do réu, por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia.

A Douta Defesa postulou a absolvição do réu por falta de provas. Subsidiariamente requereu a exclusão da causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo, estabelecendo a reprimenda no patamar mínimo, exasperando pelo patamar mínimo em razão da reincidência, compensando com a confissão, fixando-se regime inicial diverso do fechado, facultando-se o apelo em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

2.A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito restou devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/04, Auto de exibição e Apreensão (fls. 09), bem como pelos demais elementos de prova colhidos durante a regular instrução do feito, seguros ao desfecho condenatório.

A autoria é incontroversa.

O réu RONALDO DE ALMEIDA SANT ANA, interrogado em solo policial, confessou o crime. Em determinado dia, durante a tarde, estava em sua residência quando lá compareceram os policiais militares que realizaram buscas e, depois, o conduziram à Delegacia de Polícia, uma vez que era suspeito de participar de roubos praticados na praça de pedágio nesta cidade de Jacareí. Com relação ao roubo ocorrido em 26/10/2019, praticado durante a madrugada, admitiu ser um dos autores, juntamente com um indivíduo que conheceu no bairro Igarapés, porém não sabe dizer seus dados qualificativos ou endereço para que o mesmo possa ser localizado. O dinheiro subtraído foi dividido com seu comparsa. Já gastou a sua parte. No momento do crime portava uma arma de fogo do tipo garrucha caseira, com munição calibre 32. Utilizava um moletom cinza e capuz da marca Quicksilver que, inclusive, foi apreendido pelos milicianos. Confessou, também, o roubo ocorrido em 28 de Outubro de 2019 e, naquela oportunidade, agiu sozinho. O dinheiro subtraído já foi utilizado. Trajava durante o assalto moletom vermelho, com capuz, da marca Hang Loose, objeto que também foi apreendido pela polícia. Em juízo, interrogado por este Magistrado, o réu resolveu alterar a sua versão e, desta vez, negou o crime. Já praticou um assalto em praça de pedágio e, inclusive, foi réu confesso. Questionou o relato do PM Militão. O seu padrasto não estava em casa. Já foi abordado e agredido anteriormente pelo referido policial militar. O policial sempre lhe ameaçou, bem como a sua família. Confessou no Distrito Policial após ser ameaçado pelo PM Militão. No roubo que foi réu confesso praticado na Praça de Pedágio já foi julgado pelo juízo da 2ª Vara Criminal e, naquela oportunidade, utilizou um simulacro de arma de fogo. Certamente estava dormindo no momento do roubo. Atualmente 28 anos de idade. Reside com sua família em Jacareí Já foi preso e processado anteriormente por crimes de porte de arma e roubo. É amasiado e não

tem filhos. Trabalha como ajudante de marceneiro.

Na espécie, a confissão extrajudicial do réu está em harmonia com as demais provas produzidas durante a regular instrução do feito. Já a negativa judicial, por meio da fantasiosa e inverossímil versão apresentada, ficou isolada nos autos.

A vítima LUCINEIA DO NASCIMENTO declarou ser funcionária da empresa CCR Nova Dutra e, no dia dos fatos, trabalhava regularmente na praça de Pedágio, localizada na Rodovia Presidente Dutra, bairro Igarapés, em Jacareí. Durante a madrugada foi abordada por dois indivíduos, um deles portando uma arma de fogo, os quais, mediante grave ameaça, anunciaram o roubo e subtraíram do caixa a quantia em espécie de R\$ 236,55. Não tem condições de reconhecer os roubadores. O roubo foi gravado pelas câmeras de segurança da empresa. No mesmo sentido o relato da testemunha ANGELA APARECIDA DE MELO MOREIRA, que também é funcionária da CCR Nova Dutra e atua como líder de arrecadação. Ângela confirmou o roubo praticado por dois elementos, no dia 26/10/2019, os quais renderam a colaboradora Lucineia. Um dos roubadores portava uma arma de fogo e o segundo um facão.

A testemunha ANTONY ANDERSON MILITAO, Policial Militar, declarou que diante das inúmeras ocorrências de roubo contra pedágios participou de uma Operação Saturação pelo bairro Primeiro de Maio/Jardim Alvorada e, quando ingressaram em uma determinada via avistaram o acusado, o qual se comportou de forma suspeita, tentando empreender fuga, o qual foi devidamente abordado. Indagado inicialmente o acusado declarou que pensava que estava sendo procurado pela justiça, pois deixou de prestar serviços comunitários. Durante a abordagem, conversando com seu colega PM Santos, constatou que o acusado era muito parecido com um dos roubadores que atuavam na Praça de Pedágio. Estava na posse das imagens fornecidas pela CCR Nova Dutra, que também forneceu para a polícia civil. Ao exibir as imagens ao padraço do acusado este imediatamente reconheceu o seu enteado. As próprias vestes utilizadas pelo acusado durante os roubos foram apreendidas na residência do mesmo. O acusado foi indagado e admitiu não só este roubo como também outros delitos da mesma espécie cometidos na praça de pedágio, aduzindo que utilizou uma arma de fogo para a empreitada, a qual foi abandonada no quintal do seu imóvel residencial. As buscas foram realizadas pela equipe nos fundos do imóvel do acusado, mas a arma não foi localizada. O local é muito grande e o padraço do acusado guardava inúmeros objetos naquele logradouro. Durante as buscas acabou encontrando duas cápsulas de calibre 12 deflagradas e uma calibre 24 intacta. As roupas utilizadas nos roubos foram encaminhadas ao Distrito Policial. Formalmente perante o Delegado de Polícia o acusado acabou admitindo apenas dois roubos. Já tinha abordado o réu cerca de três a quatro vezes antes daquela data. Ele estava em local impróprio (biqueiras) e nada foi encontrado, não havendo prisão.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha ALESSANDRO HONORIO DOS SANTOS, Policial Militar que participou da diligência que culminou com a identificação e condução do acusado ao Distrito Policial. Alessandro confirmou integralmente a dinâmica da abordagem do réu e o confronto com as imagens da câmera de segurança do assalto. O padraço do réu viu as imagens e o reconheceu como sendo o autor do crime. A roupa utilizada na prática delitiva foi apreendida na residência.

Pois bem.

A prova colhida durante a fase investigatória e em juízo é robusta, apontando o réu como sendo um dos autores do crime descrito na inicial acusatória.

Na fase extrajudicial, perante a Autoridade Policial, o réu confessou detalhadamente o seu envolvimento na empreitada criminosa, aduzindo, inclusive, que portava uma arma de fogo durante o roubo.

Neste ponto, não há uma única prova colacionada aos autos no sentido de que o réu tenha sido compelido ou coagido pelos policiais a confessar a prática delitiva seja informalmente seja formalmente perante a Autoridade Policial.

Outrossim, a vestimenta utilizada pelo acusado no momento do roubo foi devidamente apreendida pela polícia militar na residência do inculpado (fls. 09).

Toda a ação criminosa perpetrada pelo réu e respectivo comparsa foi filmada pelas câmeras de monitoramento da CCR Nova Dutra, sendo importante ressaltar que este não foi o único crime praticado pelo réu naquela época nas mesmas circunstâncias (roubo em praça de pedágio). E como bem salientou o Parquet é possível identificar o rosto do acusado a partir das imagens, a despeito dele estar utilizando moletom com capuz naquela oportunidade.

No mais, os policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório, apresentaram relatos absolutamente sólidos e seguros sobre a abordagem do acusado. Os milicianos afirmaram que o réu admitiu informalmente a prática do roubo, com emprego de arma e comparsaria e indicou o local onde estavam guardadas as vestes utilizadas nos assaltos em sua moradia. E mais: os policiais exibiram as imagens do roubo ao padrao do acusado que prontamente o reconheceu como sendo um dos meliantes.

Portanto, a prova é segura para imputação ao réu do crime de roubo.

De resto, a qualificadora de concurso de agentes restou devidamente caracterizada, tendo em vista que o crime foi cometido pelo réu em comparsaria com outro agente, até o presente momento não identificado, conforme imagens das câmeras de monitoramento e relatos da funcionária da empresa vítima.

Reconheço, ainda, a qualificadora de emprego de arma de fogo, mantendo este julgador, por ora, o entendimento sobre o tema, a despeito do tema 991, do STJ, sem decisão ainda, que discute a incidência desta qualificadora quando não há apreensão da arma de fogo utilizada no delito e a consequente elaboração de laudo pericial. Anoto, ainda, que a vítima afirmou categoricamente que o réu portava uma arma de fogo, e as imagens das câmeras de monitoramento mostram o acusado com uma arma de fogo em mãos. Se isso não bastasse, o réu admitiu durante o interrogatório extrajudicial, o emprego de arma de fogo durante o crime.

“Em sede de roubo, é irrelevante para a configuração da qualificadora do emprego de arma, a apreensão e perícia do instrumento, desde que os depoimentos colhidos não deixem dúvidas quanto a seu emprego” (RJDACRIM 31/284).

Assim, a condenação do réu é de rigor como incurso no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

3. Passo à dosimetria das penas, observado o critério trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho em vista a incidência de duas qualificadoras para o delito de roubo, tornando mais grave a imputação, sem prejuízo dos maus antecedentes do réu e, diante da recentíssima interpretação dada ao tema pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 1.627.408-DF (22.09.2020), quando há o reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo com outra prevista no artigo 157, § 2º, do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, aumentada de 1/3, ou seja, em 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias-multa.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. MAJORANTES. PLURALIDADE.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento" (HC n. 400.543/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 24/8/2017). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido" (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.627.406-DF, Relator Min Antônio Saldanha Palheiro, j. 22.09.2020).

Na segunda fase reconheço a agravante da reincidência específica (fls. 55) e aumento a pena acima cominada em 1/3, resultando em 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, além de 17 dias-multa.

Reconheço, também, a atenuante da confissão espontânea, ainda que apenas na fase extrajudicial, posto que utilizada como fundamento para condenação, reduzindo a reprimenda em 1/6, totalizando 05 anos, 11 meses e 03 dias de reclusão, além de 15 dias-multa.

Especificamente sobre o concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes prevalece a agravante da reincidência, nos termos do artigo 67, do Código Penal, mormente se específica, consoante vem reiteradamente decidindo o Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

"PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. II - Condenação, que, ademais, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. III - Recurso desprovido" (STF, RHC 107967 / DF, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, j. 03.05.11).

No mesmo sentido: STF, 1ª Turma, HC 102486/MS, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 06/04/2010.

Na terceira fase, pela qualificadora de emprego de arma de fogo, na esteira do artigo 157, § 2º-A, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 13654/2018, aumento a pena em mais 2/3, totalizando 09 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, além de 25 dias-multa. Não há causas de diminuição de pena a serem analisadas.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, tendo em vista que o crime de roubo é grave e tem intranquilizado a sociedade, merecendo ser punido com rigor, mormente se praticado com emprego de arma de fogo, e por mais de um agente, um deles o acusado, que é reincidente específico e ostenta maus antecedentes, tudo a justificar a fixação do regime mais severo previsto em nossa legislação penal e processual penal. Sobre o tema transcrevo brilhante trecho de recente Acórdão relatado pelo Desembargador Otávio Henrique, do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"O regime prisional fechado deve imperar em se tratando de delito de roubo qualificado. A incidência dos delitos de roubo, nos últimos tempos, aumentou de forma tão acelerada que colocou a Sociedade em constante sobressalto, causando nos moradores de nossas cidades temor permanente e presente quando da realização das mais comzeinhas atividades do cotidiano. Esta Augusta Corte, de há muito, preocupada com a escalada da violência e o aumento dos roubos, já decidia, por intermédio da lição do Juiz HÉLIO DE FREITAS, Ilustre Desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, que "tratando-se de crime de roubo à mão armada, o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena traduz-se no meio

mais eficaz e corresponde a uma resposta social mais efetiva em relação à criminalidade violenta. "(in RJDTACRIM, 10/119). A população, procurando resguardar-se, coloca grades de proteção em todos os imóveis, blindando automóveis e anda sempre desconfiada pelas ruas, procurando ter a sensação de estar em segurança, mas, na realidade, continua exposta aos mesmos riscos causados por agentes que se dedicam a tal crime contra o patrimônio, fazendo deles a sua forma de subsistência material: o cidadão está preso e os roubadores soltos. O delito de roubo qualificado, como no caso em pauta, indica a periculosidade do agente que o pratica, identificando-o como sendo astuto, cruel, agressivo e preparado para não só atingir o patrimônio da vítima como também de ceifar-lhe a vida, diante da mais insignificante atitude, mesmo que complacente para a efetivação do sucesso por aquele pretendido. Tal periculosidade, como é curial, deve influir na medida de reprovação a ser imposta ao agente em proteção da Sociedade que se viu pelo mesmo violada, com a aplicação das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não detendo o condão de aumentar a pena mas que servem de subsídio quando da fixação do regime prisional, nos exatos termos do artigo 33, § 3º, do mesmo Código. A aplicação destas duas normas penais quando da fixação do regime prisional, situação dada como legal por nossos Tribunais (RTJ 173/896), deve imperar, diferenciando condutas inicialmente idênticas mas que, nos resultados diferem entre si, promovendo, para a adequada reprovação a ser fixada, regime prisional mais gravoso para as mais graves e mais brando para as menos graves. No mesmo sentido, o Excelso Pretório, por intermédio do festejado Ministro MAURÍCIO CORRÊA, abordando a matéria, sacramentou que "a periculosidade do agente, revelada pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de pessoas, pode constituir motivação para a fixação do regime inicial fechado. A pena-base e o regime prisional têm finalidades distintas, ainda que fixados com utilização dos mesmos critérios na aplicação da pena vela-se unicamente pela dosagem da reprimenda, enquanto que na fixação do regime objetiva-se tanto a reeducação do agente como a segurança da sociedade. "(in RHC nº 75.663/8-SP, DJU de 27.04.01, pág. 59). Com relação à primariedade do agente, a situação não diverge, posto que se tem em mente, sempre, resguardar a Sociedade da ação do roubador, seja ela tentada ou consumada, independentemente da sua idade ou primariedade. Aliás, clara é a lição emanada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "o regime prisional fechado para o cumprimento da pena pela prática de crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se trate de réu primário. "(in RHC nº 74.301/3-SP, DJU de 06.12.96, pág. 48.711). Por tal quadro, correta a manutenção do regime prisional fechado para o cumprimento da pena carcerária face à verificação de roubo qualificado, mediante a aplicação das normas dos artigos 59 e 33, § 3º, do Código Penal. Por tal quadro, correta a manutenção do regime prisional fechado para o cumprimento da pena carcerária face à verificação de roubo qualificado, mediante a aplicação das normas dos artigos 59 e 33, § 3º, do Código Penal" (TJSP, Apelação Criminal nº 990.10.327885-2, j. 02.12.2010).

Por fim, o réu respondeu em liberdade a este processo e estão ausentes os requisitos do artigo 312, do CPP para decretação de sua prisão cautelar.

Faculto, portanto, o recurso em liberdade para ampla discussão pela Douta Defesa, das teses suscitadas em sede de alegações finais.

4. Posto isto e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu RONALDO DE ALMEIDA SANTANA a cumprir pena de 09 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, no valor unitário mínimo previsto no Código Penal, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, mantida esta sentença, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu e a respectiva guia de recolhimento para início da fase executória.

Jacarei, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA